

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

**Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021
quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy,
Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy
và quản lý sau cai nghiện ma túy**

(Tiếp theo Công báo số 37 + 38)

**Phụ lục II
CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CAI NGHIỆN,
QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY**

Mẫu 19. Phiếu thu thập thông tin của người cai nghiện ma túy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
TÊN CƠ SỞ.....²

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....³....., ngày..... tháng..... năm.....

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY**I. THÔNG TIN VỀ NHÂN THÂN**

1. Họ, tên (viết in hoa):.....; 2. Giới tính:.....

3. Ngày, tháng, năm sinh:.....

4. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

5. Nơi cư trú:.....

6. Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....

7. Đối tượng chính sách:.....

8. Người khi cần báo tin:.....; Điện thoại:.....

Mối quan hệ:.....; Địa chỉ:.....

II. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

1. Họ, tên bố:.....; Tuổi:.....

Địa chỉ:.....

2. Họ, tên mẹ:.....; Tuổi:.....

Địa chỉ:.....

3. Họ, tên vợ/chồng:.....; Tuổi:.....

Địa chỉ:.....

4. Họ, tên con thứ nhất:.....; Tuổi:.....

Địa chỉ:.....

5. Họ, tên con thứ hai:.....; Tuổi:.....

Địa chỉ:.....

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

² Tên cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

³ Địa danh

III. THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE, Y TẾ

1. Tiền sử bệnh lý:

a) Đã từng mắc các bệnh cơ thể (*HIV, lao, gan mật, hen, dị ứng, tim mạch, nội tiết, tiết niệu - sinh dục, ngoại khoa, bệnh da liễu, dị ứng...*): Có ☐ Không ☐

Nếu CÓ, ghi rõ:

- Thời gian phát hiện bệnh:.....; Thời gian điều trị:.....

- Kết quả hiện tại:.....

b) Đã từng mắc các bệnh tâm thần (*lo âu, trầm cảm, ý tưởng và hành vi tự sát, tâm thần phân liệt, rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn nhân cách.....*; thời gian phát hiện bệnh, điều trị và kết quả) Có ☐ Không ☐

Nếu CÓ, ghi rõ:

- Thời gian phát hiện bệnh:.....; Thời gian điều trị:.....

- Kết quả hiện tại:.....

c) Tiền sử bệnh gia đình (*bệnh tâm thần, nghiện ma túy, nghiện rượu, lao.....*):

Có ☐ Không ☐

Nếu CÓ, ghi rõ:

- Tổng số người mắc bệnh:.....; Mối quan hệ (*bố, mẹ, anh, chị, em, con*):.....

d) Tình trạng gia đình (*bạo lực trong lạm dụng tình dục, xung đột thường xuyên giữa các thành viên trong gia đình....*) Có ☐ Không ☐

Nếu CÓ, ghi rõ:

- Tần suất xảy ra: Thường xuyên ☐ thỉnh thoảng ☐ Hiếm khi ☐

3. Tình trạng sức khỏe hiện tại

a) Chiều cao:..... m; Cân nặng:..... kg

b) Nhịp tim:.....; Huyết áp:.....

c) Bệnh mãn tính (huyết áp cao, tiểu đường.....):.....

d) Các dấu hiệu thể chất:.....

đ) Các dấu hiệu tâm thần:.....

Kết luận:.....

IV. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT GÂY NGHIỆN, CAI NGHIỆN**1. Các chất gây nghiện đã và đang sử dụng**

Chất gây nghiện đã sử dụng	Tuổi lần đầu sử dụng	Tuổi lần đầu tiêm chích	Tổng thời gian sử dụng	Trong 1 tháng trở lại đây			
				Số ngày sử dụng	Số lần sử dụng	Cách sử dụng*	Tổng số tiền/ngày
CDTP**:							
ATS***:							
Ecstasy							
Cần sa							
Benzodiazepine							
Phenobarbital							
Rượu							
Thuốc lá							
Chất khác							

(*) Cách sử dụng:

1= Uống,

2= Hít,

3= Hút,

4= Tiêm tĩnh mạch

(**) CDTP (Chất dạng thuốc phiện):

1= Thuốc phiện,

2= Morphine,

3= Heroin

(***) ATS:

1= Amphetamine,

2= Methamphetamin

1. Lịch sử cai nghiện

TT	Năm	Địa điểm (*)	Thời gian	Phương pháp (**)	Lý do tái nghiện
1					
2					
3					
4					
5					

(*) Địa điểm:

1= Cơ sở cai nghiện 2= Tại gia đình và cộng đồng;

3= Cơ sở cai nghiện tự nguyện; 4= Bệnh viện; 5= Khác.

(**) Phương pháp:

1= Hỗ trợ điều trị cắt cơn bằng thuốc an thần kinh; 2= Châm cứu;

3= Thuốc y học cổ truyền; 4= Phục hồi chức năng tại Trung tâm;

5= Hỗ trợ bằng thuốc Naltrexone; 6= Không sử dụng thuốc; 7= Khác.

V. THÔNG TIN VỀ QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Trình độ học vấn:.....; Văn bằng, chứng chỉ:.....

2. Nghề nghiệp:.....; Trình độ chuyên môn cao nhất:.....

3. Tình trạng hôn nhân:

Chưa kết hôn ☐

Đã kết hôn ☐

Ly dị ☐

4. Tình trạng pháp lý (*tiền án, tiền sự, giấy tờ tùy thân....*):.....

5. Tình trạng việc làm:

Có việc làm ☐

Việc làm ổn định ☐

Thất nghiệp ☐

NHÂN VIÊN Y TẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN XÃ HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 20. Kế hoạch cai nghiện ma túy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
TÊN CƠ SỞ.....²

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CAI NGHIỆN MA TÚY

Người cai nghiện:.....; Tuổi.....; Giới tính.....

Ngày tiếp nhận: ngày..... tháng..... năm.....

Ngày dự kiến kết thúc: ngày..... tháng..... năm.....

I. ĐIỀU TRỊ Y TẾ

1. Đánh giá: (loại ma túy sử dụng, hội chứng cai, rối loạn tâm thần, các bệnh lý khác qua thăm khám...)

.....

2. Mục tiêu: (xác định rõ các mục tiêu của việc điều trị y tế đối với người cai nghiện trên cơ sở đánh giá ở điểm 1)

.....

3. Kế hoạch điều trị:

3.1. Điều trị cắt cơn, giải độc: (phác đồ điều trị³; Địa điểm thực hiện; Thời gian thực hiện Người phụ trách/thực hiện).

3.2. Điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy: (phác đồ điều trị; Địa điểm thực hiện; Thời gian thực hiện Người phụ trách/thực hiện).

3.3. Điều trị các bệnh lý khác: (phác đồ điều trị; Địa điểm thực hiện; Thời gian thực hiện Người phụ trách/thực hiện).

II. HỖ TRỢ PHỤC HỒI

1. Đánh giá: (các ảnh hưởng của ma túy đối với thể chất, tâm thần của người cai nghiện ma túy)

.....

2. Mục tiêu: (xác định rõ các mục tiêu của việc điều trị, hỗ trợ phục hồi thể chất, tâm thần trên cơ sở đánh giá ở điểm 1)

.....

3. Kế hoạch thực hiện:

3.1. Điều trị phục hồi hành vi: (phương pháp/cách thức thực hiện; địa điểm thực hiện; thời gian thực hiện; người phụ trách/thực hiện).

3.2. Điều trị phục hồi tâm thần: (phương pháp/cách thức thực hiện; địa điểm thực hiện; thời gian thực hiện; người phụ trách/thực hiện).

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

² Tên cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện;

³ Ghi rõ loại phác đồ điều trị được áp dụng đối với người cai nghiện do Bộ Y tế ban hành.

III. GIÁO DỤC, TƯ VẤN PHỤC HỒI HÀNH VI, NHÂN CÁCH

1. Đánh giá: (nhận thức, mức độ rối loạn hành vi, nhân cách, các yếu tố ảnh hưởng từ gia đình, cộng đồng, nơi làm việc...)

2. Mục tiêu: (xác định rõ các mục tiêu của việc giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách đối với người cai nghiện trên cơ sở đánh giá ở điểm 1)

3. Kế hoạch thực hiện:

3.1. Giáo dục chuyên đề: (lựa chọn chuyên đề phù hợp trình độ nhận thức của người cai nghiện; phương pháp/cách thức thực hiện; địa điểm thực hiện; thời gian thực hiện; người phụ trách/thực hiện).

3.2. Trị liệu tâm lý: (lựa chọn phương pháp trị liệu tâm lý (tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, thiền,...) phù hợp với cá nhân của người cai nghiện; địa điểm thực hiện; thời gian thực hiện; người phụ trách/thực hiện).

3.3. Hoạt động thể thao, văn hóa, sinh hoạt tập thể: (tổ chức, khuyến khích người cai nghiện tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, sinh hoạt tập thể).

IV. LAO ĐỘNG TRỊ LIỆU, HỌC NGHỀ

1. Đánh giá: (tình trạng sức khỏe, giới tính, nghề nghiệp, kỹ năng lao động của người cai nghiện)

2. Mục tiêu: (xác định các mục tiêu trên cơ sở đánh giá ở điểm 1)

3. Kế hoạch thực hiện:

3.1. Lao động trị liệu: (tổ chức các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, giới tính, kỹ năng lao động của người cai nghiện).

3.2. Học nghề: (tổ chức dạy nghề theo nhu cầu của người cai nghiện và khả năng thực hiện của cơ sở).

V. ĐÁNH GIÁ, CHUẨN BỊ TÁI HÒA NHẬP

1. Đánh giá kế hoạch cai nghiện theo các mục tiêu (từ I đến IV): (đánh giá kết quả theo các mức độ: Tốt - Đạt - Không đạt).

2. Cung cấp thông tin cho người cai nghiện (biện pháp quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng; các chính sách hỗ trợ; thông tin, địa chỉ dịch vụ công tác xã hội, nhóm sinh hoạt đồng đẳng).

3. Tư vấn cho người cai nghiện xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng.

NGƯỜI CAI NGHIỆN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI TƯ VẤN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ.....
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

Mẫu 21. Kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
 TÊN CƠ SỞ.....²

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

Họ và tên:.....; Tuổi.....; Giới tính.....

Nơi cư trú sau cai nghiện:.....

I. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁI HÒA NHẬP

1. Tình trạng sức khỏe.....
2. Quan hệ gia đình, xã hội
3. Việc làm, sinh kế sau cai nghiện.....

II. MỤC TIÊU *(lựa chọn các mục tiêu ưu tiên)*

1. Phòng, chống tái nghiện ma túy.....
2. Tiếp tục điều trị phục hồi sức khỏe.....
3. Học tập, học nghề.....
4. Việc làm, sinh kế.....

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN *(dự kiến chi tiết các hoạt động cần làm để đạt được mục tiêu lựa chọn)*

1. Phòng, chống tái nghiện ma túy.....
2. Tiếp tục điều trị phục hồi sức khỏe.....
3. Học tập, học nghề.....
4. Việc làm, sinh kế.....

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN *(xác định nguồn lực hiện có và đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ chính quyền và các chính sách của Nhà nước)*

1. Bản thân, gia đình
2. Hỗ trợ từ chính quyền nơi cư trú/khác

NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI TƯ VẤN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ.....
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

² Tên cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

Mẫu số 22. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP XÃ.....¹.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....²....., ngày.... tháng.... năm.....

ĐĂNG KÝ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

Kính gửi: UBND.....¹.....

1. Thông tin người đăng ký:

- Họ và tên (viết in hoa):.....
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Nơi cư trú:.....
- Số điện thoại:.....
- Quan hệ với người tự nguyện cai nghiện:.....³.....

2. Thông tin người cai nghiện ma túy tự nguyện:

- Họ và tên (viết in hoa):.....
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Nơi cư trú:.....
- Điện thoại liên hệ:.....

3. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện với các nội dung sau:

3.1. Địa điểm cai nghiện dự kiến (lựa chọn và đánh dấu X vào hình thức đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp):

a) Tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ☐

(Dự kiến kế hoạch cai nghiện theo điểm 3.3)

b) Tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ☐

Ghi rõ tên cơ sở cai nghiện:.....

3.2. Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện dự kiến:.....¹..... tháng.

¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

² Địa danh

³ Ghi rõ là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con ruột

3.3. Dự kiến kế hoạch cai nghiện tự nguyện²:

TT	Nội dung	Địa điểm thực hiện
1	Xây dựng kế hoạch cai nghiện.	☐ Tại gia đình, cộng đồng (Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):..... ☐ Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện: (ghi rõ tên, địa chỉ).....
2	Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần.	☐ Tại gia đình, cộng đồng (Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):..... ☐ Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện: (ghi rõ tên, địa chỉ).....
3	Phục hồi hành vi, nhân cách.	☐ Tại gia đình, cộng đồng (Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):..... ☐ Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện: (ghi rõ tên, địa chỉ).....
4	Học nghề, dự kiến kế hoạch hòa nhập	☐ Tại gia đình, cộng đồng (Ghi rõ địa chỉ nhà (tổ, thôn, xóm, bản):..... ☐ Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện: (ghi rõ tên, địa chỉ).....

4. Cam kết của người cai nghiện ma túy:

- Thực hiện đúng quy trình, thời gian cai nghiện theo đăng ký.
- Tuân thủ quy định quản lý của UBND cấp xã, hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện trong quá trình thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy của cá nhân (nếu sử dụng dịch vụ cai nghiện).
- Không sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Cam kết của đại diện gia đình hoặc người đại diện theo pháp luật:

- Quản lý, hỗ trợ, động viên người cai nghiện ma túy thực hiện kế hoạch cai nghiện theo đăng ký; không để người cai nghiện sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.
- Tạo điều kiện vật chất, tinh thần để người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, tâm lý; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em tham gia học tập (đối với người dưới 18 tuổi), học nghề, tạo việc làm, sinh kế giúp người cai nghiện hòa nhập cộng đồng, xã hội./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA
CÁN BỘ TIẾP NHẬN**
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Thời gian đăng ký tối thiểu là 06 tháng

² Trường hợp đăng ký cai nghiện tại cơ sở cai nghiện thì không phải điền điểm 3.3 này

Mẫu số 23. Sổ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP XÃ.....¹.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ ĐĂNG KÝ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN**QUYỀN SỐ:.....**

Mở ngày..... tháng..... năm.....

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu	Nơi cư trú	Thời gian cai nghiện	Địa điểm cai nghiện	Ghi chú
1	2	3		4	5	6	7	8

(Tính từ ngày 01 tháng 01 năm..... đến ngày 31 tháng 12 năm.....)

1. Tổng số người đăng ký cai nghiện tự nguyện:.....
2. Tổng số người đang trong thời gian cai nghiện tự nguyện:.....
3. Tổng số người hoàn thành cai nghiện tự nguyện:.....

NGƯỜI LẬP
 (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

....., ngày..... tháng..... năm.....
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

Mẫu số 24. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng**ỦY BAN NHÂN DÂN**
CẤP XÃ.....¹.....**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QĐ-UBND²....., ngày.... tháng... năm.....**QUYẾT ĐỊNH**
Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng**CHỦ TỊCH UBND.....¹.....**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Theo đề nghị của Trưởng Công an xã, phường

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đối với:1. Ông (bà).....³..... Giới tính.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp.....

nơi cấp:.....

Nơi cư trú:.....

2. Thời gian cai nghiện: từ ngày...../...../..... đến ngày...../...../.....

Điều 2. Giao cho:.....⁴..... và gia đình ông (bà):.....⁵.....
phối hợp hỗ trợ, quản lý ông (bà):.....²..... thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện theo đăng ký.**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày..... tháng..... năm.....

Ông/bà có tên tại Điều 1, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT Ủy ban nhân dân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn² Địa danh³ Ghi rõ họ, tên người cai nghiện tự nguyện⁴ Ghi rõ họ, tên, đơn vị người được giao quản lý.⁵ Ghi rõ họ, tên đại diện gia đình

Mẫu số 25. Văn bản đề nghị tiếp tục quản lý, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi thay đổi nơi cư trú

ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP XÃ.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-.....
V/v tiếp tục quản lý, hỗ trợ người
cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia
đình, cộng đồng

.....²....., ngày.... tháng... năm.....

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....³.....

Ông (bà):.....⁴..... đang thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo Quyết định số:...../QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm..... của UBND.....⁵..... (kèm theo). Nay chuyển đến cư trú tại:.....⁶.....

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, đề nghị Ủy ban nhân dân.....³..... tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đối với: Ông (bà):.....⁴..... theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông, bà.....
- Lưu.....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

² Địa danh

³ Tên UBND xã/phường/thị trấn nơi người cai nghiện chuyển đến

⁴ Ghi rõ họ, tên người cai nghiện tự nguyện.

⁵ Tên UBND xã/phường/thị trấn nơi người cai nghiện chuyển đi

⁶ Ghi rõ địa chỉ (số nhà, tổ/thôn/xóm/phường/xã/huyện...)

Mẫu số 26a. Giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng**ỦY BAN NHÂN DÂN**
CẤP XÃ.....¹.....**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GXN-CNTN

.....²....., ngày.... tháng... năm.....**GIẤY XÁC NHẬN**
Hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm..... của UBND xã..... về việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng;

Căn cứ kết quả cai nghiện tự nguyện của ông (bà):.....³.....

XÁC NHẬN:

1. Ông (bà):.....³.....; Giới tính.....
Ngày, tháng, năm sinh:.....
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....

2. Xác nhận: Hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Thời gian: từ ngày.... tháng.... năm..... đến ngày.... tháng.... năm.....

Nơi nhận:

- Người cai nghiện tự nguyện;
-⁴;
- Lưu.....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn² Địa danh³ Ghi rõ họ, tên người cai nghiện⁴ Ghi rõ họ, tên đại diện gia đình

Mẫu số 26b. Giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....²

Số: /GXN-CNTN

.....³, ngày.... tháng... năm.....

GIẤY XÁC NHẬN

Hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

CƠ SỞ CAI NGHIỆN/CƠ SỞ CCDVCNMT.....²

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-UBND ngày..... tháng..... năm..... của UBND xã..... về việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ cai nghiện số...../HĐCN ngày..... tháng..... năm..... giữa Cơ sở..... và ông (bà) về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng;

Căn cứ kết quả cai nghiện tự nguyện của ông (bà):.....⁴

XÁC NHẬN:

1. Ông (bà).....⁴ ; Giới tính.....
Ngày, tháng, năm sinh:.....
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....

2. Xác nhận: Hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện/Hoàn thành sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Thời gian: từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm.....

Nơi nhận:

- Ông, bà.....⁴;
- Đại diện gia đình..⁵;
- Công an xã/phường/thị trấn...;
- Lưu.....

GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có)

² Tên cơ sở cai nghiện ma túy

³ Địa danh

⁴ Ghi rõ họ, tên người cai nghiện

⁵ Ghi rõ họ, tên đại diện gia đình

Mẫu số 27. Biên bản vi phạm về cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và điều trị nghiện chất**ỦY BAN NHÂN DÂN**
CẤP XÃ.....¹.....**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-VPHC

.....²....., ngày.... tháng... năm.....**BIÊN BẢN VI PHẠM****Về cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy và điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế***Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày.../.../....., tại.....³.....**Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;**Căn cứ tài liệu vi phạm quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.....⁴.....***I. Chúng tôi gồm:**1. Họ và tên:.....⁵.....

Chức vụ:.....

Cơ quan:.....

2. Với sự chứng kiến của⁶:

a) Họ và tên:..... Nghề nghiệp:.....

Nơi ở hiện nay:.....

b) Họ và tên:..... Nghề nghiệp:.....

Nơi ở hiện nay:.....

II Tiến hành lập biên bản vi phạm với các nội dung sau:1. Họ và tên:.....⁷..... Giới tính:.....

- Ngày, tháng, năm sinh:...../...../..... Quốc tịch:.....

- Nghề nghiệp:.....

- Nơi ở hiện tại:.....

¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn² Địa danh³ Ghi rõ địa danh xã, huyện, tỉnh⁴ Văn bản thông báo của Cơ sở cai nghiện, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc tài liệu xác minh của cơ quan Công an xác định trong thời gian cai nghiện tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy.⁵ Họ, tên người lập biên bản.⁶ Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp của người chứng kiến.⁷ Ghi rõ họ, tên người cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

2. Họ và tên của cha/mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp:.....
1

3. Đã có các hành vi vi phạm:.....²

4. Quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy;

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm:.....

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):.....

7. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

8. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm:.....³

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

9. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà).....⁴ là cá nhân vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp/văn bản giải trình đến ông (bà).....⁵ để thực hiện quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày...../...../....., gồm..... tờ, được lập thành..... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà).....⁴ là cá nhân vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Trường hợp cá nhân vi phạm không ký biên bản

Lý do ông (bà).....⁴ cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:

1)⁶

CÁ NHÂN VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN.....

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên, đóng dấu)

¹ Trường hợp người cai nghiện từ 12 đến dưới 18 tuổi

² Ghi cụ thể hành vi vi phạm

³ Ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng

⁴ Họ, tên người vi phạm

⁵ Ghi rõ họ, tên, chức vụ, địa chỉ người có thẩm quyền giải quyết

⁶ Ghi rõ từng lý do

Mẫu số 28. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY²

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HĐDVCN

.....³....., ngày... tháng... năm.....

HỢP ĐỒNG
Dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy số: /GP-HĐCN ngày.... tháng.... năm..... do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..... cấp;

Căn cứ khả năng thực hiện của Cơ sở.....²..... và nhu cầu sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện của ông (bà).....⁴.....

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm..... tại.....

Chúng tôi gồm:

I. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A)

1. Tên cơ sở:.....

2. Họ, tên người đại diện theo pháp luật (viết in hoa):.....

Chức danh:.....; Điện thoại:.....; Fax:.....

3. Số tài khoản:..... mở tại ngân hàng.....

4. Mã số thuế:.....

II. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B)

1. Người cai nghiện/sử dụng dịch vụ cai nghiện tự nguyện:

Họ và tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....

nơi cấp:.....

Nơi cư trú:.....

Số điện thoại liên hệ:.....

2. Đại diện gia đình, người đại diện theo pháp luật (đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi)

Họ và tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có)

² Tên cơ sở cai nghiện ma túy

³ Địa danh

⁴ Họ tên người cai nghiện/sử dụng dịch vụ

Ngày, tháng, năm sinh:.....
 - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
 nơi cấp:.....

Nơi cư trú:.....

Số điện thoại liên hệ:.....

Hai bên thống nhất ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện với các điều khoản sau:

Điều 1. Bên A chịu trách nhiệm cung cấp cho bên B dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện với các nội dung sau:

1. Nội dung dịch vụ:

- Phạm vi (loại) dịch vụ:.....

- Hình thức cung cấp dịch vụ:.....

- Thời gian, địa điểm cung cấp, sử dụng dịch vụ:.....

2. Chi phí sử dụng dịch vụ và hình thức, địa điểm trả chi phí sử dụng dịch vụ:.....

3. Chế độ hỗ trợ đối với người tự nguyện cai nghiện (*đối với cơ sở cai nghiện ma túy công lập*).

Điều 2. Quyền, trách nhiệm các bên trong việc cung cấp, sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Quyền, trách nhiệm của cơ sở cai nghiện trong việc cung cấp dịch vụ:

2. Quyền, trách nhiệm của người cai nghiện, gia đình người cai nghiện trong việc sử dụng dịch vụ.

Điều 3. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; các trường hợp bồi thường thiệt hại, giảm chi phí sử dụng dịch vụ; các trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc tiếp tục hợp đồng dịch vụ.

Điều 3. Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm.....

2. Thanh lý hợp đồng:.....

Điều 4. Các điều khoản thỏa thuận khác (nếu có)

ĐẠI DIỆN BÊN B
 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN A
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 29. Văn bản đề nghị xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CQ, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ² Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐN-CNBB³, ngày... tháng... năm.....

ĐỀ NGHỊ**Xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc**

Kính gửi: Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:.....⁴

.....² trân trọng đề nghị Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:.....⁴

Xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với:

1. Họ và tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Nghề nghiệp:.....

Nơi làm việc:.....

2. Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ghi rõ hành vi vi phạm, điều khoản vi phạm):.....
.....

3. Hồ sơ đề nghị kèm theo gồm:

1)

2)

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu:.....

**NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU CƠ QUAN
LẬP HỒ SƠ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

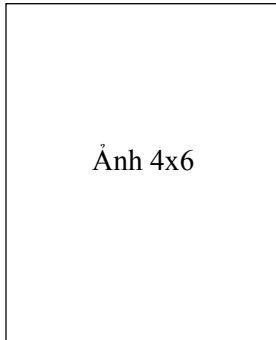
¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có);

² Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan Công an nơi lập hồ sơ

³ Địa danh

⁴ Nơi người nghiện cư trú hoặc có hành vi vi phạm

Mẫu số 30. Lý lịch tóm tắt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹....., ngày..... tháng.... năm.....

LÝ LỊCH TÓM TẮT
của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc

I. PHẦN BẢN THÂN NGƯỜI NGHIỆN

1. Họ và tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....
Tên gọi khác (nếu có):.....
2. Ngày, tháng, năm sinh:.....
3. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....
4. Nơi cư trú² hoặc chỗ ở hiện nay:.....
5. Trình độ đào tạo:.....³
6. Nghề nghiệp⁴:.....
7. Nơi làm việc/học tập:.....

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

8. Họ, tên bố⁵:.....; Tuổi:.....
Nghề nghiệp:.....
Nơi cư trú² hoặc chỗ ở hiện nay:.....
9. Họ, tên mẹ:.....; Tuổi:.....
Nghề nghiệp:.....
Nơi cư trú² hoặc chỗ ở hiện nay:.....
10. Họ, tên vợ/chồng:.....; Tuổi:.....
Nghề nghiệp:.....
Nơi cư trú² hoặc chỗ ở hiện nay:.....

¹ Địa danh

² Viết theo nơi cư trú ghi tại CCCD/CMND/Hộ chiếu. Trường hợp không ở tại nơi cư trú thì ghi chỗ ở thường xuyên hiện tại

³ Ghi rõ trình độ phổ thông và đào tạo chuyên nghiệp (trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học hoặc tên ngành đào tạo (VD: 12/12, cử nhân Luật/...))

⁴ Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, không có thì ghi không. Trường hợp còn đang đi học thì ghi rõ là học sinh/sinh viên

⁵ Hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật đối với người từ 12 - 18 tuổi

11. Họ, tên con:.....; Tuổi:.....

Nghề nghiệp:.....

Nơi cư trú² hoặc chỗ ở hiện nay:.....

III. TIỀN ÁN, TIỀN SỰ, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, CAI NGHIỆN MA TÚY

12. Tiền án (nếu có thì ghi rõ số lần, tội danh; không có thì ghi không):

13. Tiền sự (nếu có thì ghi rõ số lần, hành vi; không có thì ghi không):

14. Loại ma túy đã sử dụng (ghi tên loại ma túy sử dụng):

15. Hình thức sử dụng ma túy (nuốt, chích, hít....):

16. Thời điểm sử dụng ma túy lần đầu (ghi ngày, tháng, năm):

17. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng (ghi rõ số lần, địa điểm, cơ sở cai nghiện tự nguyện; không có thì ghi chưa):

18. Quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan quyết định):

19. Đã bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan quyết định, tên cơ sở cai nghiện bắt buộc):

20. Tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone (có hoặc không):..... Nếu có, thời điểm tự chấm dứt điều trị hoặc bị đưa ra khỏi chương trình điều trị (ghi rõ ngày, tháng, năm):.....

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ, tên, mối quan hệ với người khai)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LẬP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

Mẫu số 31. Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹, ngày... tháng... năm.....

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

1. Họ và tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....
 Tên gọi khác (nếu có):.....
 Ngày, tháng, năm sinh:.....
 Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
 nơi cấp:.....
 Nơi cư trú² hoặc chỗ ở hiện nay:.....
 Trình độ đào tạo:.....³.....
 Nghề nghiệp⁴:.....
 Nơi làm việc/học tập:.....
2. Tôi xin tường trình về hành vi sử dụng ma túy trái phép của bản thân như sau:
(loại ma túy đã từng sử dụng; hình thức sử dụng; tần suất sử dụng hàng ngày, tuần; lý do sử dụng ma túy; thời điểm sử dụng ma túy lần đầu; thời điểm lần cuối sử dụng ma túy):.....

3. Các biện pháp cai nghiện (tự nguyện và bắt buộc) đã thực hiện *(có hoặc không)*:.....; Nếu **CÓ**, ghi rõ số lần, địa điểm, tên cơ sở cai nghiện tự nguyện:.....
4. Tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone *(có hoặc không)*:.....; Nếu **CÓ**, thời điểm tự chấm dứt điều trị hoặc bị đưa ra khỏi chương trình điều trị *(ghi rõ ngày, tháng, năm)*:.....

NGƯỜI TƯỜNG TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ, tên)

¹ Địa danh

² Viết theo nơi cư trú ghi tại căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu. Trường hợp không ở tại nơi cư trú thì ghi chỗ ở thường xuyên hiện tại

³ Ghi rõ trình độ phổ thông và đào tạo chuyên nghiệp (trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học, ngành đào tạo (VD: 12/12, cử nhân Luật/...))

⁴ Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, không có thì ghi không. Trường hợp còn đang đi học thì ghi rõ là học sinh/sinh viên

Mẫu số 32. Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TÊN CQ, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ² Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-³⁴, ngày... tháng... năm.....

THÔNG BÁO**Về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc**

Kính gửi: Ông (bà).....⁵

.....² thông báo tới Ông (bà) về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với:

1. Họ và tên (viết in hoa):.....⁶; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....

nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Nghề nghiệp:.....

Nơi làm việc:.....

2. Căn cứ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ghi rõ hành vi vi phạm, điều khoản vi phạm):.....

3. Hồ sơ đề nghị kèm theo gồm:

1)

2)

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông/bà.....⁴ có quyền được đọc, ghi chép các nội dung cần thiết. Hết thời hạn trên,.....² sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với.....⁵

Thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu:.....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN LẬP HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

² Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan Công an nơi lập hồ sơ

³ Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản

⁴ Địa danh

⁵ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp

⁶ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu số 33. Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN.....¹.....
PHÒNG LĐTBXH.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /LĐTBXH²....., ngày... tháng... năm.....
V/v đề nghị bổ sung hồ sơ áp dụng
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc

Kính gửi:.....³.....

Ngày..... tháng..... năm....., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ, Văn bản số:...../ĐN-CNBB của.....²..... về việc đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với:

Họ và tên (viết in hoa):.....⁴.....; Giới tính:.....
Tên gọi khác (nếu có):.....
Ngày, tháng, năm sinh:.....
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Sau khi xem xét, đối chiếu, hồ sơ đề nghị trên còn thiếu các nội dung sau:

- 1)
- 2)

Đề nghị.....²..... bổ sung hồ sơ trước ngày.....tháng..... năm..... để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:.....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Tên Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

² Địa danh

³ Cơ quan lập hồ sơ đề nghị

⁴ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở CNBB

Mẫu số 34. Văn bản đề nghị xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN.....¹.....
PHÒNG LĐTBXH.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐN-CNBB²....., ngày..... tháng..... năm.....

ĐỀ NGHỊ
Xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi: Toà án Nhân dân.....³.....

Tôi là:.....

Chức vụ: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Đề nghị Toà án Nhân dân.....²..... xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với:

Họ và tên (*viết in hoa*):.....⁴.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

2. Hồ sơ đề nghị kèm theo gồm:

1).....

2).....

3. Ông (bà):.....³..... chịu trách nhiệm thi hành tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc.....⁵...../.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu:.....

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Tên Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

² Địa danh

³ Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

⁴ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở CNBB

⁵ Ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu số 35. Bản xác nhận ý kiến của gia đình về việc quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹....., ngày..... tháng..... năm.....

BẢN XÁC NHẬN
Về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi:.....².....

1. Tôi tên là (viết in hoa):.....³.....; Giới tính:.....
Ngày, tháng, năm sinh:.....
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....
Điện thoại liên lạc:.....

2. Quan hệ với người nghiện ma túy được quản lý:.....⁴.....

3. Xác nhận:.....⁵..... quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với:

Họ và tên (viết in hoa):.....⁶.....; Giới tính:.....
Tên gọi khác (nếu có):.....
Ngày, tháng, năm sinh:.....
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

4. Thời gian quản lý: từ ngày..... tháng..... năm..... đến khi người có thẩm quyền đưa đối tượng đi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo quyết định của Tòa án./.

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Địa danh

² Cơ quan lập hồ sơ

³ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

⁴ Ghi rõ là vợ/chồng/cha/mẹ/anh/chị/em ruột

⁵ Ghi rõ Đồng ý hoặc Không đồng ý

⁶ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu số 36. Quyết định quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcTÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
TÊN CQ, TC²**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-QLNN

.....³....., ngày... tháng... năm.....**QUYẾT ĐỊNH****Về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc****TÊN CQ, TC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH²**

.....

*Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;**Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;**Căn cứ bản xác nhận ngày.... tháng..... năm..... của Ông (bà).....**Theo đề nghị của.....⁴.....,***QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1.** Quản lý có thời hạn đối với người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.**1.** Người bị quản lý:Họ và tên (viết in hoa):.....⁵.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....

nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

2. Tổ chức (hoặc đại diện gia đình) được giao quản lý:Cơ sở.....⁶.....**Hoặc**Họ và tên là (viết in hoa):.....⁷.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);² Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan Công an lập hồ sơ³ Địa danh⁴ Đơn vị tham mưu, giúp việc cho cơ quan, tổ chức ban hành quyết định⁵ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc⁶ Ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở được giao quản lý người nghiện ma túy⁷ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Quan hệ với người nghiện ma túy được quản lý:.....¹

3. Thời gian quản lý: từ ngày..... tháng..... năm..... đến khi người có thẩm quyền đưa đối tượng đi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án.

4. Người bị quản lý, tổ chức (hoặc đại diện gia đình) được giao quản lý thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà).....⁴..... và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
-;
- Lưu: VT,...

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Ghi rõ là vợ/chồng/cha/mẹ/anh/chị/em ruột

Mẫu số 37. Biên bản giao, nhận hồ sơ, người bị quản lý trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**Về việc giao, nhận hồ sơ, người bị quản lý trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc**

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-QLNN ngày.... tháng..... năm..... của.....¹..... về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,

1. Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày...../...../..... tại.....²..... chúng tôi gồm:

a) Đại diện bên giao:

Họ và tên:.....; Chức vụ:.....

Cơ quan:.....².....

b) Đại diện bên nhận:

Họ và tên:.....; Chức vụ:.....

Cơ quan:.....³.....

Hoặc

Họ và tên:.....³.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....

nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....³.....

Điện thoại liên lạc:.....

Quan hệ với người nghiện ma túy được quản lý:.....⁴.....

¹ Cơ quan ban hành quyết định quản lý

² Ghi rõ địa chỉ cơ sở quản lý hoặc gia đình quản lý

³ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở CNBB

⁴ Ghi rõ là vợ/chồng/cha/mẹ/anh/chị/em ruột

2. Tiến hành giao, nhận giao, nhận hồ sơ, người bị quản lý trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

a) Người bị quản lý:

Họ và tên (viết in hoa):.....¹.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....

nơi cấp:.....

b) Tình trạng người bị quản lý: (tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải quan sát ghi những đặc điểm chung, tình trạng sức khỏe, những dấu hiệu bất thường về thể chất, tâm thần của người bị quản lý tại thời điểm giao, nhận):.....

c) Hồ sơ kèm theo gồm:

1)

2)

d) Tư trang, đồ dùng cá nhân cơ sở quản lý (ghi rõ từng loại):.....

3. Biên bản này gồm..... trang, được lập thành..... bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập xong vào lúc..... giờ ngày..... tháng..... năm..... Hai bên đã thống nhất các nội dung giao, nhận và cùng ký xác nhận.

Bên giao giữ..... bản; Bên nhận giữ..... bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

¹ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở CNBB

Mẫu số 38. Bản xác nhận ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹....., ngày..... tháng..... năm.....

BẢN XÁC NHẬN

**Ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp
về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người
từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi**

Kính gửi:.....².....

1. Tôi tên là (viết in hoa):.....³.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại liên lạc:.....

2. Quan hệ với người nghiện ma túy:.....⁴.....

3. Tôi.....⁵..... **áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc** đối với:

Họ và tên (viết in hoa):.....⁶.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

4. Ý kiến khác (nếu có):.....

.....

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Địa danh

² Cơ quan lập hồ sơ đề nghị

³ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở CNBB

⁴ Ghi rõ là Bố/Mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

⁵ Ghi rõ **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý**.

⁶ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở CNBB

Mẫu số 39. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN.....¹.....
PHÒNG LĐTĐBXH.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐN-CNBB²....., ngày..... tháng..... năm.....

ĐỀ NGHỊ
Xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi

Kính gửi: Tòa án Nhân dân.....³.....

Tôi là:.....

Chức vụ: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Tòa án Nhân dân.....³..... xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với:

1. Họ và tên (viết in hoa):.....⁴.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

2. Hoàn cảnh gia đình:.....

3. Phương án quản lý tại cơ sở cai nghiện:.....

4. Hồ sơ đề nghị kèm theo gồm:

1)

2)

5. Ông (bà):.....⁴..... chịu trách nhiệm thi hành tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc.....

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:.....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Tên Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

² Địa danh

³ Tòa án nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

⁴ Ghi rõ họ, tên người bị xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi

Mẫu số 40. Biên bản giao, nhận hồ sơ, người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**.....¹....., ngày..... tháng..... năm.....**BIÊN BẢN****Về việc giao, nhận hồ sơ, người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc**

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-....., ngày.... tháng..... năm..... của Tòa án nhân dân huyện..... về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,

1. Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày...../...../..... tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc..... chúng tôi gồm:

a) Đại diện bên giao:

Họ và tên:.....; Chức vụ:.....

Cơ quan: Công an huyện.....².....

b) Đại diện bên nhận:

Họ và tên:.....; Chức vụ:.....

Cơ sở cai nghiện bắt buộc.....

2. Tiến hành giao, nhận hồ sơ, người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với các nội dung sau:

a) Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Họ và tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

b) Tình trạng: (cơ sở tiếp nhận phải quan sát ghi những đặc điểm chung, tình trạng sức khỏe, những dấu hiệu bất thường về thể chất, tâm thần của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quản lý tại thời điểm giao, nhận):.....

.....

¹ Địa danh

² Công an huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

c) Hồ sơ kèm theo gồm:

1)

2)

d) Tư trang, đồ dùng cá nhân của người nghiện ma túy (*ghi rõ từng loại*):

1)

2)

3. Biên bản này gồm..... trang, được lập thành..... bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập xong vào lúc..... giờ, ngày..... tháng..... năm..... hai bên đã thống nhất các nội dung giao, nhận và cùng ký xác nhận.

Bên giao giữ..... bản; Bên nhận giữ..... bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu số 41. Quyết định truy tìm người đã có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốnTÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CQ, TC QUYẾT ĐỊNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-.....

.....¹....., ngày... tháng... năm.....**QUYẾT ĐỊNH****Truy tìm người đã có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn****TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC QUYẾT ĐỊNH.....².....***Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;**Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;**Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-....., ngày.... tháng.... năm..... của Toà án nhân dân huyện..... về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;**Theo đề nghị của.....***QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1.** Truy tìm người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn có lai lịch và đặc điểm nhận dạng như sau:**1.** Họ và tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

2. Đặc điểm nhận dạng:

Chiều cao:..... m; Cân nặng:..... kg

Đặc điểm riêng biệt:.....

3. Các mối quan hệ

- Họ, tên bố:.....; Tuổi:.....

Nghề nghiệp:.....

¹ Địa danh² Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức quyết định

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại liên hệ:.....

- Họ, tên mẹ:.....; Tuổi:.....

Nghề nghiệp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại liên hệ:.....

- Các mối quan hệ liên quan khác:.....

.....

4. Đã bỏ trốn khỏi..... hồi.....giờ..... ngày..... tháng..... năm.....

Khi phát hiện đối tượng có lai lịch nêu trên, yêu cầu báo ngay cho:

- Ông (bà):.....; Điện thoại:.....

Địa chỉ:.....

- Cơ quan:.....; Điện thoại:.....

Địa chỉ:.....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà)..... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

-

- Lưu: VT,...

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 42a. Đơn đề nghị hoãn/miễn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹....., ngày..... tháng..... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xem xét hoãn/miễn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi: Tòa án nhân dân.....².....

1. Tôi tên là (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại liên hệ:.....

2. Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân huyện.....²..... xem xét hoãn/miễn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số:...../QĐ-..... ngày...../...../..... với lý do sau:

1)

Tài liệu xác nhận kèm theo gồm:

1)

Kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện.....²..... xem xét, chấp thuận./.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LẬP HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

¹ Địa danh

² Tòa án nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nơi ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu số 42b. Đơn đề nghị hoãn/miễn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹....., ngày..... tháng..... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xem xét hoãn/miễn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi: Tòa án nhân dân.....².....

1. Tôi tên là (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Quan hệ với người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:.....

2. Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân.....²..... xem xét hoãn/miễn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với:

Họ, tên (viết in hoa):.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

là người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số:...../QĐ-..... ngày...../...../..... của Tòa án nhân dân huyện.....²..... với lý do sau:

1)

Tài liệu xác nhận kèm theo gồm:

1)

Kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện.....²..... xem xét, chấp thuận./.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LẬP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

¹ Địa danh

² Tòa án nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nơi ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu số 43. Đề nghị (giảm thời hạn/tạm đình chỉ/miễn thi hành) quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....².....

Số: /ĐN-CSCN

.....³....., ngày... tháng... năm.....

ĐỀ NGHỊ
Xem xét (giảm thời hạn/tạm đình chỉ/miễn thi hành) quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi: Tòa án Nhân dân.....⁴.....

Tôi là:.....;

Chức vụ: Giám đốc Cơ sở.....².....;

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ kết quả cai nghiện của người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,

Đề nghị Tòa án Nhân dân.....²..... xem xét, quyết định (giảm thời hạn/tạm đình chỉ/miễn thi hành) quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng sau: *(Danh sách, tài liệu chứng minh kèm theo)*.

Kính đề nghị Tòa án nhân dân.....²..... xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có);

² Tên cơ sở cai nghiện ma túy

³ Địa danh

⁴ Tòa án nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nơi ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu số 44. Danh sách đối tượng được đề nghị (giảm thời hạn/tạm đình chỉ/miễn thi hành) quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY²

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....²

.....³, ngày.... tháng... năm.....

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG

**Đề nghị giảm thời hạn/tạm đình chỉ/miễn chấp hành phần thời gian còn lại
tại cơ sở cai nghiện bắt buộc**

(Kèm theo Văn bản số:..... ngày...../...../.....
của Giám đốc Cơ sở.....²))

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Số CCCD/CMND/HC	Số Quyết định đưa vào CSCN	Thời gian cai nghiện bắt buộc			Lý do đề nghị (giảm/tạm đình chỉ/miễn)	Tài liệu chứng minh (Phụ lục...)
						Thời gian đã chấp hành	Thời gian còn lại	Thời gian đề nghị (giảm/tạm đình chỉ/miễn)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có)

² Tên cơ sở cai nghiện ma túy

³ Địa danh

Mẫu số 45. Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcTÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.....²

Số: /QĐ-CSCN

.....³, ngày.... tháng... năm.....**QUYẾT ĐỊNH****Tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp
đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc****GIÁM ĐỐC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY.....²***Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;**Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;**Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;**Căn cứ Văn bản số:..... ngày...../...../..... của..... về việc.....;**Theo đề nghị của.....,***QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1.** Tạm đình chỉ thi hành Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với:**1.** Họ, tên (viết in hoa):.....⁴; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp:.....

- Họ và tên cha/mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có)² Tên cơ sở cai nghiện ma túy³ Địa danh⁴ Ghi rõ họ, tên người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

2. Thời hạn tạm đình chỉ: từ ngày:...../...../..... đến...../...../.....

3. Cơ quan.....⁴..... có trách nhiệm đưa người được tạm đình chỉ đi và trở lại cơ sở cai nghiện đúng thời hạn khoản 2 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà).....⁵..... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT,...

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 46. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc**TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CN-CSCN

.....³, ngày.... tháng... năm.....**GIẤY CHỨNG NHẬN
Chấp hành xong Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc****GIÁM ĐỐC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY.....²**

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-..... ngày...../...../..... của Tòa án nhân dân huyện..... về việc.....;

Theo đề nghị của.....,

CHỨNG NHẬN**1. Họ, tên (viết in hoa):.....⁴; Giới tính:.....**

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Họ và tên cha/mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

2. Chứng nhận: Chấp hành xong Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thời gian chấp hành: từ ngày:...../...../..... đến...../...../.....

Nơi nhận:- Ông (bà).....⁴

- Lưu: VT,...

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có)² Tên cơ sở cai nghiện ma túy³ Địa danh⁴ Ghi rõ họ, tên người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở bắt buộc

Mẫu số 47. Biên bản giao, nhận người từ 12 đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹....., ngày..... tháng..... năm.....

BIÊN BẢN
Về việc giao, nhận người từ 12 đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-....., ngày.... tháng..... năm..... của Tòa án nhân dân huyện..... về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,

Căn cứ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số:...../CN-CNBB ngày....tháng.... năm..... của Giám đốc cơ sở cai nghiện.....;

1. Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../..... tại..... chúng tôi gồm:

a) Đại diện bên giao:

- Họ và tên:.....; Chức vụ:.....

- Cơ quan: Cơ sở cai nghiện.....².....

b) Đại diện bên nhận:

- Họ và tên:.....; Chức vụ:.....

- Đại diện.....

2. Tiến hành giao, nhận người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với các nội dung sau:

a) Người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Họ và tên (*viết in hoa*):.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

¹ Địa danh

b) Tình trạng: (đại diện gia đình, UBND khi tiếp nhận phải quan sát ghi những đặc điểm chung, tình trạng sức khỏe, những dấu hiệu bất thường về thể chất, tâm thần của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quản lý tại thời điểm giao, nhận):.....

3. Tư trang, đồ dùng cá nhân bàn giao:.....

4. Biên bản này gồm..... trang, được lập thành..... bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập xong vào lúc..... giờ ngày..... tháng..... năm..... Hai bên đã thống nhất các nội dung giao, nhận và cùng ký xác nhận.

Bên giao giữ..... bản; Bên nhận giữ..... bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ
(mối quan hệ), đóng dấu)

Mẫu số 48. Đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....¹....., ngày..... tháng..... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang

Kính gửi: Giám đốc cơ sở.....².....

1. Tôi tên là (viết in hoa):.....³.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Quan hệ với người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

.....

2. Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc cơ sở.....²..... xem xét, cho phép người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dưới đây được về chịu tang.....

1. Họ, tên (viết in hoa):.....⁴.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

3. Thời gian chịu tang: từ ngày:...../...../..... đến...../...../.....

4. Tôi xin cam kết quản lý, giám sát không để.....⁴..... sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang. Gia đình tôi sẽ có trách nhiệm đón, đưa trở lại cơ sở khi hết thời gian chịu tang. Mọi chi phí đưa đón người cai nghiện do tôi chi trả.

Kính đề nghị Giám đốc cơ sở.....²..... xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 49. Quyết định cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tangTÊN CQ, TC CHỦ QUẢN¹
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.....².....

Số: /QĐ-CSCN

.....³....., ngày.... tháng... năm.....**QUYẾT ĐỊNH****Cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang****GIÁM ĐỐC CƠ SỞ CAI NGHIỆN.....².....***Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;**Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;**Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;**Xét Đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang của Ông (bà)..... ngày.... tháng.... năm.....;**Theo đề nghị của.....***QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1.** Cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc dưới đây được về chịu tang.**1.** Họ, tên (viết in hoa):.....⁴.....; Giới tính:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMT/HC:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Họ và tên cha/mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

2. Thời hạn về chịu tang: từ ngày:...../...../..... đến...../...../.....¹ Tên cơ quan, tổ chức chủ quản (nếu có)² Tên cơ sở cai nghiện ma túy³ Địa danh⁴ Ghi rõ họ, tên người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc

Điều 2. Ông/bà.....⁴..... có trách nhiệm quản lý, giám sát không để người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc sử dụng trái phép chất ma túy và có các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang; đón, đưa trở lại cơ sở khi hết thời gian chịu tang và chi trả mọi chi phí đón, đưa trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà).....^{4,5,6}..... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-;
- Lưu: VT,...

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 50. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú**CÔNG AN**
CẤP XÃ.....¹.....**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐN-CNBB

.....²....., ngày... tháng... năm.....**ĐỀ NGHỊ****Xem xét, quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú**Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:.....³.....

Tôi là:.....

Chức vụ: Trưởng Công an.....¹.....Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:.....³..... xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện đối với:1. Họ và tên (viết in hoa):.....⁴.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp.....
nơi cấp.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Nghề nghiệp:.....; Nơi làm việc/học
tập:.....Họ, tên.....⁵.....; Tuổi:.....

Nghề nghiệp:.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

2. Lý do:.....⁶.....

3. Thời hạn: từ ngày...../...../..... đến ngày...../...../.....

¹ Tên Công an xã/phường/thị trấn² Địa danh³ Địa danh cấp xã nơi người nghiện cư trú⁴ Người bị đề nghị xem xét, quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú⁵ Bố, mẹ, vợ/chồng/con hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật đối với người từ 12 - 18 tuổi⁶ Ghi rõ điều khoản theo Nghị định số...../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021.....

4. Các biện pháp quản lý, hỗ trợ:.....¹

5. Dự kiến cơ quan/tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm, thực hiện quản lý, hỗ trợ:.....

.....

6. Hồ sơ đề nghị kèm theo gồm:

1)

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu:.....

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Đề nghị các biện pháp phòng, chống tái nghiện, các giúp đỡ về tâm lý, pháp lý; các chính sách hỗ trợ như vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm; biện pháp bảo vệ quyền trẻ em

Mẫu số 51. Quyết định về việc áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú**ỦY BAN NHÂN DÂN**
CẤP XÃ.....¹.....**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

.....²....., ngày.... tháng... năm.....**QUYẾT ĐỊNH**
Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú**CHỦ TỊCH UBND.....¹.....**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Theo đề nghị của Trưởng Công an.....,

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với người có tên sau đây:**1.** Họ và tên (viết in hoa):.....³.....; Giới tính:.....

Tên gọi khác (nếu có):.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp.....
nơi cấp.....

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

Nghề nghiệp:.....; Nơi làm việc/học tập:.....

Họ, tên.....⁴.....; Tuổi:.....Nghề nghiệp:.....; Nơi làm việc/học
tập:.....¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn² Địa danh³ Người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú⁴ Bố, mẹ, vợ/chồng/con hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật đối với người từ 12 - 18 tuổi

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....

2. Thời hạn quản lý: từ ngày...../...../..... đến ngày...../...../.....

Điều 2. Giao cho:.....¹..... và gia đình ông (bà):.....².....
phối hợp hỗ trợ ông (bà):.....³..... trong toàn bộ thời gian quản lý sau cai
nghiện tại nơi cư trú.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày..... tháng..... năm.....

Ông/bà có tên tại Điều 1, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao tại Điều 2 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu:.....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Ghi rõ họ, tên, đơn vị người được giao quản lý.

² Ghi rõ họ, tên đại diện gia đình

Mẫu số 52. Danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP XÃ.....¹.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI BỊ QUẢN LÝ
SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI NƠI CƯ TRÚ

QUYỀN SỐ:.....

Mở ngày..... tháng..... năm.....

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Số CMT/CCCD	Nơi cư trú	Thời gian quản lý sau cai nghiện	Tổ chức/cá nhân, được giao QL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(*Tính từ ngày 01 tháng 01 năm.... đến ngày 31 tháng 12 năm.....*)

4. Tổng số người có quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú:.....
5. Tổng số người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú:.....
6. Tổng số người hoàn thành xong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú:.....

NGƯỜI LẬP
 (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

....., ngày..... tháng.... năm.....
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

Mẫu số 53. Thông báo về việc tiếp tục quản lý, hỗ trợ đối với người đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện khi thay đổi nơi cư trú

CÔNG AN
CẤP XÃ.....¹.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /.....
V/v phối hợp quản lý, hỗ trợ
người sau cai nghiện ma túy

.....²....., ngày.... tháng... năm.....

Kính gửi: Công an.....³.....

Ông (bà):.....⁴..... đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số:...../QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm..... của UBND xã.....⁵..... (kèm theo). Nay chuyển đến cư trú tại:.....⁶.....

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, đề nghị cơ quan Công an.....³..... tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ trong thời gian quản lý sau cai nghiện đối với: Ông (bà):.....⁴..... theo quy định của pháp luật về quản lý sau cai nghiện ma túy.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông (bà):.....⁴.....;
- Lưu.....

TRƯỞNG CÔNG AN.....
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Tên Công an xã/phường/thị trấn

² Địa danh

³ Tên Công an xã/phường/thị trấn nơi người cai nghiện chuyển đến

⁴ Ghi rõ họ, tên người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

⁵ Tên Công an xã/phường/thị trấn nơi người cai nghiện chuyển đi

⁶ Ghi rõ địa chỉ (số nhà, tổ/thôn/xóm/phường/xã/huyện...)

Mẫu số 54. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP XÃ.....¹.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GXN-CNTN

.....²....., ngày.... tháng... năm.....

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chấp hành xong Quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

CHỦ TỊCH UBND.....¹.....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số:...../QĐ-UBND ngày.... tháng..... năm..... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân...¹..... về việc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú;

Theo đề nghị của.....,

CHỨNG NHẬN:

- 1. Họ và tên (viết in hoa):.....³.....; Giới tính:.....**
Tên gọi khác (nếu có):.....
Ngày, tháng, năm sinh:.....
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp.....
nơi cấp.....
Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay:.....
Nghề nghiệp:.....; Nơi làm việc/học tập:.....
- 2. Chứng nhận:** Đã chấp hành xong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Thời gian: từ ngày.... /...../..... đến ngày.... /...../.....

Nơi nhận:

- Ông (bà).....³.....;
- Lưu.....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Tên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

² Địa danh

³ Ghi rõ họ, tên người chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú